

1526078-20.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... estavam em diligência visando o combate ao tráfico de entorpecentes e esse local, na Rua Sinimbu, nº 48, é muito frequentado por consumidores e microtraficantes. Corriqueiramente passam pelo local e mantêm breve campanha. Na oportunidade, perceberam algumas pessoas ingressando no local e, em seguida, o réu Abimael em movimentação típica do tráfico, com a entrega e recebimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526078-20.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526078-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294498/2021 - 01º D.P. SE, 21083912 - 01º D.P. SE, 2294498 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABIMAEI DA SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

ABIMAEI DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 27 de outubro de 2021, por volta de 12h00, na Rua Sinimbu, nº 48, Liberdade, nesta Capital, estaria trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, 15 invólucros plásticos contendo 3,1 gramas de crack, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Recebida a denúncia (p. 114/116), o réu foi citado (p. 132) e apresentou resposta à acusação (p. 136/137), que foi rejeitada (p. 139).
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se o réu ao

final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu na forma da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, pela incidência da agravante da reincidência, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para porte para consumo e, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, pela aplicação da agravante da reincidência no patamar mínimo, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, pela imposição de regime inicial menos gravoso e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal é procedente.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 04, pelo boletim de ocorrência de p. 05/08, pelo auto de exibição e apreensão de p. 10, pelo laudo constatação de p. 21/23, pelo laudo de exame químico-toxicológico de p. 145/147 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Alexandre Regueira Bertolo, policial civil, relatou que estavam em diligência visando o combate ao tráfico de entorpecentes e esse local, na Rua Sinimbu, nº 48, é muito frequentado por consumidores e microtraficantes.

Corriqueiramente passam pelo local e mantêm breve campana. Na oportunidade, perceberam algumas pessoas ingressando no local e, em seguida, o réu Abimael em movimentação típica do tráfico, com a entrega e recebimento de algo de pessoa que se aproximou. Em seguida, avistaram outra pessoa se aproximando do réu, recebendo e entregando algo. O réu foi abordado pelo policial Cristiano e, em busca pessoal, foram encontradas porções de entorpecentes, de crack, e dinheiro. Acompanharam, pelo menos, duas transações de drogas envolvendo o acusado. Esclareceu que os microtraficantes são os indivíduos responsáveis por determinada biqueira e que, em razão da maior exposição, mantêm pouca quantidade de entorpecente em poder.

As declarações do também policial civil Cristiano Pereira foram nesse mesmo sentido. Confirmou ter encontrado em posse do réu quinze porções de crack e R\$ 100,00 em notas diversificadas. Não conhecia o réu, que permaneceu em silêncio, nem se recorda se ele aparentava estar sob efeito de substância entorpecente.

Interrogado, o réu negou a autoria dos fatos. Disse que é carroceiro e que, na data dos fatos, estava no local para adquirir entorpecente para consumo próprio. Chegou a dar o dinheiro para o traficante, mas não recebeu a droga. O traficante correu e as pedras de crack apreendidas não estavam em seu poder.

Pois bem.

Em que pese a negativa de autoria, entendo que o conjunto probatório acostado aos autos é robusto e indica, com segurança, o réu como autor do delito imputado na inicial acusatória.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis que efetuarão a prisão em flagrante do acusado confirmaram que, nas circunstâncias descritas na denúncia, realizavam diligência em ponto de tráfico de drogas quando avistaram o acusado em atitude suspeita, típica da mercancia ilícita, e, após a abordagem, apreenderam em seu poder porções de crack e certa quantia em dinheiro.

Em relação ao valor probatório das palavras dos policiais civis, não há motivos para que se desconfie dos relatos apresentados. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO

OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito

condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Os relatos uníssonos e compatíveis com a versão apresentada em solo policial são suficientes para a condenação do réu, uma vez que nada indica que as testemunhas tivessem a pretensão de acusar, falsamente, o réu de qualquer conduta criminosa. Ademais, a abordagem ocorreu em local conhecido pela comercialização de drogas, pelo microtráfico, e contou com prévia campana, circunstâncias que tornam certo o cometimento do delito imputado.

Ainda, o laudo de exame químico-toxicológico de p. 145/147 confirmou a materialidade delitativa, atestando a apreensão de Cocaína, substância prevista na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98.

A pouca quantidade de entorpecente, diante dos relatos de, ao menos, duas transações de compra e venda de drogas envolvendo o réu, não é suficiente para o afastamento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e consequente reconhecimento do porte para o consumo, como pretende a Defesa.

Dessarte, sendo certo que, nas circunstâncias descritas na inicial acusatória, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sua condenação é medida de rigor. Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que, além de reincidente específico, o réu ostenta maus antecedentes (proc nº 0011585-45.2013.8.26.0050 - p. 62/65), razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a reincidência específica (proc nº 0008426-89.2016.8.26.0050 - p. 62/65) e fixo a pena em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

A reincidência específica e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição, fixo as penas definitivas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Considerando o disposto no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, imponho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Não estão presentes os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ABIMAE L DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não havendo qualquer alteração do quadro fático que motivou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, os fundamentos da decisão de p. 67/70 permanecem hígidos. Convém reiterar, entretanto, que se trata de réu reincidente específico e que conta com maus antecedentes, sendo a custódia cautelar necessária para a preservação da ordem pública, evitando a reiteração criminosa.

Decreto o perdimento do montante apreendido (p. 10) em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Nada nos autos indica que sejam provenientes de trabalho lícito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e

comunicações legais.
Custas ex lege.
P.R.I.C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA